

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 310

El día viernes 18 de mayo de 2018, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso por motivos de salud.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal representante de la mayoría. Ausente, concejal representante de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente con aviso por motivos de salud, Directora de Planeamiento. Directora de Obras Privadas de licencia por vacaciones

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora técnica por el DEM. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: -.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 309
- Invitación curso de techos verdes
- Invitación al recorrido por la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
- Concertación Grupo Fonte calle José Hernández y Juan B. Justo. Informe de Unidad Técnica.
- Autovía de Montaña.
- Paseo de la Costa.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, la invitación al curso de techos verdes que se realizará en Villa Carlos Paz. Comentan brevemente acerca de la importancia de este tipo de capacitaciones. La secretaria les comenta que consiguió una invitación sin cargo y un descuento del 30 por ciento para los integrantes del CPUA. Deben enviar un listado de los interesados en inscribirse. Plantean que en representación del CPUA podría asistir el Ing. Ramiro Castillo que se está trabajando con el tema bioconstrucción.

Carlos Bartmus comenta que el tema de los techos verdes amerita más estudio, porque la ordenanza de techos verdes de Córdoba salió mal, el Colegio de Arquitectos publicó un documento con el análisis y críticas a la ordenanza. Ellos desde su institución apoyan la difusión de este curso, pero no comparten totalmente la implementación de la ordenanza de Córdoba. Comenta que la normativa se aprobó hace tres años pero no está aplicable, al parecer no se exige el cumplimiento. Además, la ordenanza implica el funcionamiento de un cuerpo técnico asesor que no está reglamentado ni funcionando. Otro error de la ordenanza es que la hicieron retroactiva a edificios existentes. Hay que presentar el proyecto de terraza verde, pero luego no se hace la obra.

Además, Bartmus les recuerda la charla que tuvieron con el Arq. Suárez del Instituto de Arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos, quien expresó que la incidencia del techo verde no era tanta. Y les informa que dicho profesional va a estar una vez al mes en la Regional 6 para atender las consultas de los arquitectos sobre construcciones sustentables.

La secretaria les informa que este momento Ramiro Castillo se encuentra participando en una jornada sobre energías renovables realizada por la RAMCC en Villa General Belgrano. Y el sábado 19/05 participarán de una instalación de un techo

verde en la Municipalidad de Alta Gracia, a cargo del TABI de la Facultad de Arquitectura. Invitan a los interesados en participar de dicha actividad.

Eduardo Vega comenta que es complejo el tema de los techos verdes y requiere más estudio. García Setti expone que otro tema a analizar es la posibilidad de aplicación de energía solar, porque los paneles también se colocan sobre los techos. Se pregunta, qué es más importante, que un edificio tenga techo verde o paneles solares para generar energía renovable.

En segundo lugar se refieren a la invitación de la Secretaría de Desarrollo Urbano para realizar un recorrido por la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Los presentes acuerdan, proponen que sea el próximo viernes de junio, luego de la reunión plenaria.

A continuación dan lectura al informe elaborado por la Unidad Técnica (de acuerdo a lo debatido en la última reunión plenaria) sobre el anteproyecto de Grupo Fonte para calle Alem y José Hernández. Los presentes observan nuevamente los renders y planos. Se adjunta el informe técnico como ANEXO I.

Gustavo García Setti solicita que se verifiquen las sumas, y expresa que la calle debe ser “pública”, y no “privada, de uso público”. Comenta que existe un mecanismo legal para ello, de acuerdo al nuevo Código Civil, son los derechos de superficie. Deben hacer una mensura y donarlo al Municipio.

Nazareth Paz Margonari comenta que los proyectistas solicitaron que el municipio los asesore en el aspecto legal de la cesión de la calle. Eduardo Vega comenta que en la ciudad de Córdoba, la calle pasa a ser un lote que se dona a uso público. Considera que esa es la vía más rápida.

García Setti aclara que en el nuevo Código Civil se generaron nuevos derechos reales, que son los derechos de superficie, entonces, esa superficie se puede separar del resto aunque esté en un mismo lote es independiente, no afectaría el uso en el subsuelo. Lo importante es que el municipio pueda actuar sobre esa calle en todo momento, para evitar que a futuro se cierre.

Vega acota que puente con superficie cubierta, también quedaría sobre un espacio de uso público. Consulta cómo se maneja ese aspecto. Le responden que no habría problemas. García Setti comenta que hay mecanismos legales para resolverlo y garantizar que el municipio actúe libremente en ese espacio.

Mirtha Alessio plantea que los balcones, en especial los de oficinas, no puedan cerrarse para otros usos, solicita si esa recomendación puede agregarse al dictamen.

Eduardo Vega observa sobre el tema de los servicios, que la cañería de gas entra hasta el edificio en la línea municipal, pero con la ampliación de veredas de 2 a 4 metros surge una inconsistencia. El municipio exige entrada de servicios en la línea de edificación (4 metros) y la empresa deja el caño en la línea municipal (2 metros).

García Setti expresa en este sentido que a los dos metros se debería colocar un regulador que reduzca presión, bajo tierra, para que no quede la casilla a la mitad de la vereda.

Los presentes acuerdan con el informe, se enviará como dictamen al Concejo de Representantes.

Prosigue con el tema de la autovía de montaña. García Setti considera que no le compete al CUPA abordar este tema porque está fuera del ejido. Consulta a la Comisión si quieren tratarlo.

Mónica Martínez comenta que la idea era hacer charlas informativas o de debate con especialistas. Liliana Bina había propuesto organizarlas en el Colegio de Arquitectos. Carlos Bartmus comenta que iban a organizar una charla para ver los alcances de la obra y obtener información, más allá de las posiciones particulares que tenga cada uno. Habían planteado la posibilidad de invitar al Arq. Enrique Moiso, del IPLAM provincial y otros especialistas. Los presentes debaten y acuerdan con la importancia de informarse y participar.

Martínez agrega que la Ley del IPLAM está aprobada, pero falta aprobar el uso del suelo en el corredor Punilla.

Prosiguen con el tratamiento del Paseo de la Costa. Mónica Martínez comentan que tenían dos opciones: corregir el proyecto de ordenanza existente y sostener la división por zonas con diferentes usos, o elaborar una nueva ordenanza donde haya otro criterio: con una normativa general que de marco, con criterios de ocupación, superficie permeable, áreas deportivas, etc. Definiendo cuántas canchas o superficies deportivas van a permitir y cuánta superficie cubierta.

Expone el cálculo de superficies que habían realizado en la UT. Comenta que actualmente de 17,15 ha, unas 5 ha, es decir un 34 por ciento, está destinado a canchas y deportes, sin contar el skate park. Actualmente hay un 2,68 por ciento de superficie edificada. Martínez propone establecer una ordenanza marco general, con porcentajes de usos, y no avanzaría mucho más que eso.

García Setti expresa que cualquier intervención que se realice en la costa, de ahora en más, debería pasar por el CPUA. Para que no sigan colándose actividades y equipamientos, como ocurrió el Club de Remo.

Debaten nuevamente sobre el poder de policía en las costas, entre cota 36 y 38, lo tiene el municipio de Villa Carlos Paz. También comentan que está vigente la Ley de Puerto San Roque, que es provincial. Bajo cota 36 regula la Provincia, sobre la cota 36 lo norma y regula el municipio, tiene jurisdicción.

Carlos Bartmus señala que hay una especie de permiso tácito del municipio, que deja usar y colocar contenedores, pérgolas, ventas ambulantes, boleterías de catamarán, jaula al Club de Remo, etc.

Eduardo Vega comenta que están las leyes y no se cumplen. Son muchas las normativas y leyes que existen pero no se aplican o controlan como debería. Los presentes debaten sobre este punto, comentan casos.

García Setti plantea que la Subsecretaría de Recursos Hídricos solo se ocupa de tema de seguridad, verifican que entre la cota 36 y 38 la construcción no sea habitable, por el riesgo. La definición o reglamentación urbanística la da el municipio.

Carlos Bartmus pregunta si hay posibilidad de hacerle saber a la Provincia que desde el CPUA no acuerdan con se autoricen esos usos y equipamientos en las costas. García Setti le responde que eso debiera hacerlo el Municipio. Sí podrían solicitar que para autorizar nuevos usos o actividades, desde el municipio se consulte al CPUA. Plantea que podría agregarse ese aspecto a la ordenanza.

Mónica Martínez consulta si generan una nueva ordenanza o retoman el proyecto existente. Mirtha Alessio comenta que aquel proyecto ya pasó a archivo, sería mejor enviar un nuevo dictamen. Acuerdan con que se haga una nueva ordenanza con criterios generales, ocupación, usos y donde conste que los nuevos usos o proyectos deben pasar por el CPUA.

Siendo las 10:35 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, la invitación al curso de techos verdes que se realizará en Villa Carlos Paz. Comentan brevemente acerca de la importancia de este tipo de capacitaciones. La secretaria les comenta que consiguió una invitación sin cargo y un descuento del 30 por ciento para los integrantes del CPUA. Deben enviar un listado de los interesados en inscribirse. Plantean que en representación del CPUA podría asistir el Ing. Ramiro Castillo que se está trabajando con el tema bioconstrucción.

Bartmus comenta que el tema de los techos verdes amerita más estudio, porque la ordenanza de techos verdes de Córdoba salió mal, el Colegio de Arquitectos publicó un documento con el análisis y críticas a la ordenanza. Ellos desde su institución

apoyan la difusión de este curso, pero no comparten totalmente la implementación de la ordenanza de Córdoba.

La secretaria les informa que este momento Ramiro Castillo se encuentra participando en una jornada sobre energías renovables realizada por la RAMCC. Y el sábado 19/05 participarán de una instalación de un techo verde en la Municipalidad de Alta Gracia.

Vega comenta que es complejo el tema de los techos verdes y requiere más estudio. García Setti expone que otro tema a analizar es la posibilidad de aplicación de energía solar, porque los paneles también se colocan sobre los techos.

En segundo lugar se refieren a la invitación de la Sec. de Desarrollo Urbano para realizar un recorrido por la nueva Planta de Tratamiento de RSU.

A continuación dan lectura al informe elaborado por la UT (de acuerdo a lo debatido en la última reunión plenaria) sobre el anteproyecto de Grupo Fonte para calle Alem y José Hernández. Los presentes observan nuevamente los renders y planos. Se adjunta el informe técnico como ANEXO I.

García Setti solicita que se verifiquen las sumas, y expresa que la calle debe ser “pública”, y no “privada, de uso público”. Comenta que existe un mecanismo legal para ello, de acuerdo al nuevo Código Civil, son los derechos de superficie. Deben hacer una mensura y donarlo al Municipio.

García Setti aclara que en el nuevo Código Civil se generaron nuevos derechos reales, que son los derechos de superficie, entonces, esa superficie se puede separar del resto aunque esté en un mismo lote es independiente, no afectaría el uso en el subsuelo. Lo importante es que el municipio pueda actuar sobre esa calle en todo momento, para evitar que a futuro se cierre.

Alessio plantea que los balcones, en especial los de oficinas, no puedan cerrarse para otros usos, solicita si esa recomendación puede agregarse al dictamen.

Los presentes acuerdan con el informe, se enviará como dictamen al Concejo de Representantes.

Prosigue con el tema de la autovía de montaña. García Setti considera que no le compete al CPUA abordar este tema porque está fuera del ejido. Consulta a la Comisión si quieren tratarlo.

Martínez comenta que la idea era hacer charlas informativas o de debate con especialistas. Bina había propuesto organizarlas en el Colegio de Arquitectos. Bartmus comenta que iban a organizar una charla para ver los alcances de la obra y obtener información, más allá de las posiciones particulares que tenga cada uno. Habían planteado la posibilidad de invitar al Arq. Enrique Moiso, del IPLAM provincial y otros especialistas. Los presentes debaten y acuerdan con la importancia de informarse y participar.

Prosiguen con el tratamiento del Paseo de la Costa. Martínez comentan que tenían dos opciones: corregir el proyecto de ordenanza existente y sostener la división por zonas con diferentes usos, o elaborar una nueva ordenanza donde haya otro criterio: con una normativa general que de marco, con criterios de ocupación, superficie permeable, áreas deportivas, etc. Definiendo cuántas canchas o superficies deportivas van a permitir y cuánta superficie cubierta.

Expone el cálculo de superficies que habían realizado en la UT. Comenta que actualmente de 17,15 ha, unas 5 ha, es decir un 34 por ciento, está destinado a canchas y deportes, sin contar el skate park. Actualmente hay un 2,68 por ciento de superficie edificada. Martínez propone establecer una ordenanza marco general, con porcentajes de usos, y no avanzaría mucho más que eso.

García Setti expresa que cualquier intervención que se realice en la costa, de ahora en más, debería pasar por el CPUA. Para que no sigan colándose actividades y equipamientos.

Debaten nuevamente sobre el poder de policía en las costas, entre cota 36 y 38, lo tiene el municipio de Villa Carlos Paz. También comentan que está vigente la Ley de Puerto San Roque, que es provincial. Bajo cota 36 regula la Provincia, sobre la cota 36 lo norma y regula el municipio.

García Setti plantea que la Subsecretaría de Recursos Hídricos solo se ocupa de tema de seguridad, verifican que entre la cota 36 y 38 la construcción no sea habitable. La definición o reglamentación urbanística la da el municipio.

Bartmus pregunta si hay posibilidad de hacerle saber a la Provincia que desde el CPUA no acuerdan con se autoricen equipamientos en las costas. García Setti le responde que eso debiera hacerlo el Municipio. Sí podrían solicitar que para autorizar nuevos usos o actividades, desde el municipio se consulte al CPUA.

Martínez consulta si generan una nueva ordenanza o retoman el proyecto existente. Mirtha Alessio comenta que aquel proyecto ya pasó a archivo, sería mejor enviar un nuevo dictamen. Acuerdan con que se haga una nueva ordenanza con criterios generales, ocupación, usos y donde conste que los nuevos usos o proyectos deben pasar por el CPUA.

ANEXO I

Villa Carlos Paz, 21 de mayo de 2018

A la Sra. Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental
Concejo de Representantes
Lic. Carla Livelli
Presente

Dictamen N°01/2018: Grupo Fonte, edificio en
calle José Hernández y Juan B. Justo

De nuestra mayor consideración:

Visto el anteproyecto presentado por el GRUPO FONTE en lote designación catastral C: 38
Z: 01-Mz: 123 P: 003, y superficie 2002,56 m², con las siguientes características:

- El lote se encuentra regulado por zona AC3 (Pb + 3 pisos), altura total 13 m. Por la zona y el perfil edilicio, se estima una edificabilidad total por norma de 6181,85 m².
- El anteproyecto propone un desarrollo de Pb + 5 pisos, con una altura total de 20 m + 4 m (destinados a planta de uso común) y superficie total de 7038,90 m².
- El anteproyecto edilicio propone la apertura de una calle ~~privada~~, de uso público, de 12 m de ancho sobre el espacio del lote equivalente a la continuidad de la calle José Hernández hasta Juan B. Justo. La superficie a asignar a la calle equivale a 585 m². El trazado de la calle compartimenta el lote original en dos partes de 1013 m² (norte) y 422,61 m² (sur) aproximados. En la parte norte, se dejan retiros laterales de medianeras y contrafrente de 3 m. En la parte sur, se dejan retiros a partir del primer piso.
- La propuesta se completa con dos puentes sobre la calle a abrir, en correspondencia con el 1° y 2° nivel de oficinas, dispuestos ambos dejando una altura libre de 5 metros.
- Los usos asignados son en PB comercios (19), oficinas en 1° y 2° piso (54), departamentos en 3°, 4° y 5° planta: 1 dormitorio (15), 2 dormitorios (18) y 3 dormitorios (9). Total 42 departamentos. Equivalentes a: 1 dormitorio (35%), 2 dormitorios (43%), 3 dormitorios (22%).
- La superficie cubierta total del anteproyecto es de 7038,90 m². La superficie edificable total en base al perfil escalonado regulado para la zona es de 6181,85 m².
- El anteproyecto prevé el espacio destinado a estacionamiento para la cantidad de unidades habitacionales propuestas en subsuelo.

Analizado el anteproyecto, en la Unidad Técnica del Consejo de Planificación Urbano Ambiental con participación de los proyectistas, se observa:

- El anteproyecto presentado plantea una solución alternativa a la necesidad de conexión funcional de las calles José Hernández y Juan B. Justo del área central de la ciudad. Esta mejora en la conectividad, complementada con la posibilidad de extender el uso comercial de calle Juan B. Justo hacia José Hernández -vía que actualmente se ve retrasada en su desarrollo por su falta de continuidad hacia el Este-, constituye un elemento de interés en la puesta en valor del Área Central. La mejora en la calidad ambiental del centro de la Ciudad, uno de los atractivos turísticos principales -en tanto área de mayor concentración de servicios-, hace que el anteproyecto en cuestión pueda ser encuadrado como de interés turístico. La tipología de proyecto se considera, además de adecuada funcionalmente, una respuesta innovadora con la incorporación de dos puentes transversales en el tramo de la calle José Hernández destinado a calle privada de uso público. Se considera que estos puentes representan un valor agregado al interés turístico

principal del proyecto a desarrollar. El desarrollo del anteproyecto con sus puentes contribuirá a dotar a este espacio de un interesante atractivo urbano.

Establecido el interés turístico de la propuesta por parte del Concejo de Representantes, y dada la superficie del lote en cuestión, el presente proyecto prevé un tratamiento por el mecanismo de CONCERTACIÓN, teniendo en cuenta:

- En el cálculo de superficie: se considera adecuado sumar a la superficie edificable total (zona AC3) 6181, 85m² la superficie a destinar a calle a calle ~~privada~~, de uso público, 585 m². En el cálculo de los retiros laterales en PB y 1º piso, estos se consideran adecuados, en tanto se libera el espacio central a destinar a calle, y se gana este espacio como paso peatonal y vehicular.
- La superficie total proyectada se aproxima a la superficie estimada por compensación, no superando el FOT de 3.6 establecido por ordenanza (4.1.12.5.7). El proyecto presentado tiene una superficie total de 7038,90 m², superando en 272 m² la superficie edificable total que resultara por el mecanismo de la compensación para la zona AC3, más la superficie de la calle.
- Cabe señalar que el proyecto se encuentra sometido al mecanismo de CONCERTACIÓN, que no establece límite para los factores de edificación a concertar. En el presente proyecto se intenta encuadrar la propuesta dentro de los límites de la figura de COMPENSACIÓN, hecho que resulta favorable en el análisis de la misma.

Por todo lo expuesto, se considera que el anteproyecto presentado en cuanto a usos y ocupación **es factible**.